

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3116/2543

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
นาย จารุภัทร์ หมอกแก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

การชนเมทแอมเฟตามีนจำนวนมาก ผู้ชนจะต้องกระทำเป็นความลับไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็น เพราะความลับอาจรั่วไหลและถูกจับกุมได้การที่จำเลยที่ 2 ร่วมเดินทางมากับจำเลยที่ 1 ตั้งแต่ต้นโดยเป็นผู้ขับรถยนต์ให้นั้นหากจำเลยที่ 2 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้ว จำเลยที่ 1 คงจะไม่ให้ร่วมเดินทางมาในยามวิกาลเช่นนั้น ทั้งก่อนจับกุมผู้ร่วมจับกุมสืบทราบหมายเลขทะเบียนของรถยนต์กระบะที่จะใช้เป็นพาหนะชนเมทแอมเฟตามีนล่วงหน้าแล้ว นอกจากนั้น เมื่อจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์กระบะมาถึงด่านสกัดของเจ้าพนักงานตำรวจ จำเลยที่ 2 ได้เลี้ยวรถเพื่อหลบการตรวจค้นของเจ้าพนักงานตำรวจ จนรถยนต์ของเจ้าพนักงานตำรวจไล่ตามทันและจับกุมได้ พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 5, 6, 11, 13 ทวิ, 62, 89, 106, 106 ทวิ, 116

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 83 และริบเมทแอมเฟตามีนของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 62 วรรคหนึ่ง, 89, 106 ทวิ เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 10 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 ปี ริบเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์

อธิบดีผู้พิพากษามาตร 1 ทำความเห็นแย้ง ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 (ที่ถูกมาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67) เป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังยุติว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2539 เวลา 4 นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนจำนวน 140 เม็ด คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 1.053 กรัม เป็นของกลางคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ โจทก์มีนายดาบตำรวจโสภณ อ่อนเงิน นายดาบ ตำรวจอารมณ์ เทียนนาค และพันตำรวจโทอภิชาติ พิณฑะคุปต์ ผู้ร่วมจับกุมจำเลยเบิกความว่า ก่อนจับกุมจำเลยทั้งสองสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนเมทแอมเฟตามีนมาตามเส้นทางถนนสายโคกสำโรง - ชัยบาดาล พยานผู้ร่วมจับกุมได้ขับรถยนต์ลาดตระเวนไปตามถนนสายดังกล่าวจนพบรถยนต์กระบะ ตรงกับที่ ได้รับแจ้งขับจากอำเภอดอกสำโรงมุ่งหน้าไปอำเภอชัยบาดาล จึงได้ขับรถไล่ติดตามไปจนทันที่บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และจับกุมจำเลยทั้งสองได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนจำนวน 150 เม็ด เห็นว่า การขนเมทแอมเฟตามีนจำนวน 140 เม็ด นับว่าเป็นจำนวนมาก ผู้ชนจะต้องกระทำความลับ ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็น เพราะความลับอาจรั่วไหลและถูกจับกุมได้ การที่จำเลยที่ 2 ร่วมเดินทางมากับจำเลยที่ 1 ตั้งแต่ต้นโดยเป็นผู้ขับรถยนต์ให้ นั้น หากจำเลยที่ 2 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้ว จำเลยที่ 1 คงจะไม่ให้ร่วมเดินทางมาในยามวิกาลเช่นนั้น ทั้งก่อนจับกุมก็ได้ความตามทางนำสืบว่า ผู้ร่วมจับกุมสืบทราบมาก่อนแล้วว่าจะมีการใช้รถยนต์กระบะเป็นพาหนะขนเมทแอมเฟตามีน นอกจากนั้นคดียังได้ความอีกว่าเมื่อจำเลยที่ 2 ได้ขับรถยนต์กระบะมาถึงสี่แยกม่วงค่อมมีด่านสกัดของเจ้าพนักงานตำรวจอยู่ จำเลยที่ 2 ได้ขับรถเลี้ยวขวาไปตามถนนสายสระบุรี - หล่มสัก เพื่อหลบการตรวจค้นของเจ้าพนักงานตำรวจ จนรถยนต์ของพันตำรวจโทอภิชาติกับพวกไล่ตามทันและจับกุมได้ การกระทำของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวจึงเป็นพิรุณอย่างยิ่งเพราะหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นแล้วจะต้องยอมให้เจ้าพนักงานตำรวจค้นพฤติการณ์ของจำเลยที่

2 ซึ่งเป็นผู้ขั้บรยณฑ์กระบะคั้นเกิด้เหตุมีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะต้องเป็นผู้มีส่วน
เกิด้ข้องรู้เห็นในการขณเมทแอมเฟตามิด้ด้วย นอกจากนั้นของกลางรายการที่ 2
ในบัญชีของกลาง ที่ยึดได้ภายในรยณฑ์กระบะของจำเลยที่ 2 เป็นรายการต่าง ๆ
เป็นรหัสสลับซึ่งพยานผู้ร่วมจับกุมเป็นหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
ของจังหวัดลพบุรี มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการจับกุมยาเสพติดให้โทษโดย
เฉพาะเบิ๊คความว่าเป็นรายการซื้อขายเมทแอมเฟตามิด้และรหัสสลับสำหรับติดต่อ ซึ่ง
เมื่อได้พิจารณาเอกสารดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว น่าเชื่อว่าเป็นรายการซื้อขายเมทแอม
เฟตามิด้และรหัสสลับสำหรับเรียกผู้ติดต่อในการซื้อขายกันพยานหลักฐานของโจทก์
รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 พยาน
โจทก์หาได้มีเหตุข้อพิรุธสงสัยดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกาแต่อย่างใดที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกันกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยที่
2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กนก พรรณรักษา-ปรีดี รุ่งวิสัย-สมศักดิ์ เนตรมัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ